ولا يستطيع المكلف أن يصوم في شهر رمضان تطوعًا أو نذرًا أو قضاء، لأن الوقت بقدر الواجب فلا يزيد عنه ولا ينقص، ووقته سبب لوجوبه، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[1].

ويمثل له كذلك بوقت الأجير الخاص، كموظفي الشركات، إذ إن وقتهم لا بد أن يستخدم في مصالح من يتكفل بدفع رواتبهم فقط، ولا يجوز لهم نظاماً شغل وقتهم المضيق بمنافع شركات أخرى.

ثالثاً: تقسيم الحكم من حيث كونه على وفق الدليل أو خلافه إلى رخصة وعزيمة:

الحكم الشرعي قد يكون موافقاً للدليل الأصلي، وقد يكون مخالفاً له لعذر.

- **الحال الأولى:** العزيمة، وهي: الحكم الثابت على وفق الدليل، أي أن الحكم سَلِم موجبه عن المعارض، فلم ينسخ ولم يتغير أصلاً، كإيجاب الصلوات الخمس على كل مسلم، فقد ثبت بدليل شرعي من غير أن يكون مخالفاً بدليل بعد ذلك.

- **الحال الثانية:** الرخصة، وهي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، وهي ثلاثة أنواع:

١ - رخصة واجبة، كأكل الميتة للمضطر، حتى لا يهلك الإنسان، فإن امتنع عن الرخصة الواجبة، ثم مات أو لحقه ضرر في بدنه فإنه يأثم عند الله تعالى.

٢ - رخصة مندوبة، كالجمع والقصر في السفر.

٣ - رخصة مباحة، كعقد الإيجار، والنظر إلى المخطوبة، وبيع العرايا.

---

(١) سورة البقرة (الآية: ١٨٥).

Scanned with CamScanner

فالرخصة تكون حكماً ثابتاً على خلاف الأصل لعذر، ومن أمثلتها القانونية:

- المادة المائة من نظام الاجراءات الجزائية: (إذا كان الشاهد مريضًا، أو لديه ما يمنعه من الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده) فالأصل حضور الشاهد في مجلس القضاء، ولكن يستثنى المريض ومن لديه ما يمنعه عن الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده على سبيل الترخيص والتيسير.

- الفقرة (٢) من المادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية: "للمرأة - في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها - الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه..." حيث جاءت هذه المادة استثناء من المادة (السادسة والثلاثون) التي تقتضي وجوب إقامة الدعوى في مكان المدعى عليه.

- المادة الرابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية: "لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لهم، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعًا" فالأصل منع القاضي وعضو هيئة التحقيق والعاملين في المحاكم من التوكُّل عن الخصوم، ورُخِّص لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.

- المادة التاسعة من نظام الأحوال الشخصية: "يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون ثمانية عشر عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى، إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج"، فالنص القانوني منع تزويج من لم يتم الثامنة عشرة من

Scanned with CamScanner

عمره، وجُعل للمحكمة صلاحية إتمام الزواج على سبيل الاستثناء عند وجود المصلحة والتحقق منها.

رابعاً: تقسيم الواجب من جهة المقدار المطلوب منه إلى محدد وغير محدد:

١ - الواجب المحدد:

هو ما عين له الشارع مقدارًا معلومًا، بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من هذا الواجب إلا إذا أدَّاه على ما عيَّن الشارع.

من أمثلته الشرعية: الصلوات الخمس والزكاة والديون المالية، فكل فريضة من الصلوات الخمس مشغولة بها ذمة المكلف حتى تؤدى بعدد ركعاتها وأركانها وشروطها، وزكاة كل مال واجبة فيه الزكاة مشغولة بها ذمة المكلف حتى تُؤدَّى بمقدارها في مصرفها، وكذلك ثمن المشتري وأجر المستأجر وكل واجب يوجب مقدارًا معلومًا بحدود معينة.

- **ومن أمثلته في المواد النظامية:**
- المادة الثانية والخمسون من نظام العمل: "يجب أن يحتوي عقد العمل على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام" فالنص القانوني نص على أشياء محددة يجب أن يتضمنها عقد العمل.
- المادة الحادية والثلاثون من نظام الاجراءات الجزائية: "يجب على رجل الضبط الجنائي - في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فورًا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن

Scanned with CamScanner

والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا بانتقاله"، فالنص القانوني أوجب على رجل الضبط الجنائي أموراً محددة يجب عليه القيام بها في حال التلبس بالجريمة.

- المادة السابعة عشر من نظام العمل: "على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة، وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة" فالنص القانوني هنا حدد ما يجب على صاحب العمل عمله.

٢ - الواجب غير المحدد:

هو ما لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد، ومن أمثلته:

مقدار التعزير في الجرائم التي نهى الشرع عنها، ولم يحدد مقدار العقوبة لها؛ لأن القصد تحقيق العدالة، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن والظروف.

النفقة؛ لأن المقصود بها سد الحاجة، ومقدار ما تسد به الحاجة يختلف باختلاف الأزمان والظروف والحاجات والأحوال، وبهذا جاءت المادة السادسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية حيث نصت على أنه: "يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعة المنفِق".

ـ متعة الطلاق

Scanned with CamScanner

خامساً: تقسيم الواجب من حيث ذاته إلى معيَّن ومخيَّر:

١ - الواجب المعيَّن، وهو:

ما وجب فيه واحد بعينه، أي: هو الواجب الذي لا خيار في فعله، ولا بدل فيه، ومن أمثلته:

- أداء الصلاة، والزكاة، والحج، فيجب على المكلف أن يؤديها، من غير أن يكون له خيار في فعلها، أو تركها، ومن غير أن يكون فيها بدل عن فعلها لمن أراد تركها، أو عجز عن أدائها.
- ما جاء في المادة الرابعة من نظام العمل: " يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية"، فوجوب الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق النظام أمر واجب لم يُترك فيه الخيار لصاحب العمل والعامل.
- ما جاء في الفقرة (١) من المادة الثالثة والخمسين: "تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها"، فالنص القانوني أوجب بناء على الشريعة الإسلامية النفقة للمعتدة، وليس للزوج خيار بين النفقة وتركها.
- الالتزام بما يرد في الوصية مالم يخالف الشرع، وبذلك جاءت المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية: "يتقيد الوصي بما أُسند إليه في الوصية عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة والنظام".
- احترام دستور البلاد المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فلا خيار في وجوب هذا الفعل، ولا يصح أن يمتثل المواطن والمقيم قانوناً آخر بدلاً عنه.

Scanned with CamScanner

٢ - **الواجب المخيّر، وهو:** يوجد الكفارة في الأمور المستقبلية
لا يوجد فيها // // الماضية

ما وجب في شيء مبهم من أمور محصورة معينة، أي: وجب فيه شيء مع الخيار والبدل، فيجب على المكلف فعل واحد من الأمور التي خُيِّر بينها، فإن فعل برئت ذمته، وإن لم يفعل كان آثماً ومستحقاً للعقاب، ومن أمثلته:

خصال كفارة اليمين فيمن حلف ثم لم يوف بما حلف، قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾[1]، فمن حلف ثم لم يوف بما حلف فإنه يجب عليه أحد ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، وهذا عند الاستطاعة والمقدرة، وسُمي بالواجب المخيّر، لأن فيه تخييراً للمكلف.

- المادة الثالثة من نظام الشركات: "يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في المملكة أحد الأشكال الآتية:

أ - شركة التضامن.

ب - شركة التوصية البسيطة.

ج - شركة المحاصَّة.

د - شركة المساهمة.

ه - الشركة ذات المسؤولية المحدودة".

- المادة السادسة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود: "كل من قَبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه

(١) سورة المائدة (الآية: ٨٩).

Scanned with CamScanner

بعيبها، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، فالنص القانوني ترك للقاضي حسب ما تقتضيه ظروف الجريمة الخيار في إنزال أحد العقوبات المذكورة.

خامساً: تقسيم الواجب باعتبار فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية:

١ - فرض عين، وهو:

الواجب الذي يطلب فعله من جميع المكلفين، ففرض العين مطلوب فعله من الجميع، ويأثم كل إنسان بتركه، ويعاقب على ذلك، ومثاله:

- أداء الصلاة، والحج، والصيام.
- إيجاب استخراج بطاقة مدنية لكل من يقيم في السعودية.
- ما جاء في المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم: "الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية".

٢ - فرض كفاية، وهو:

الواجب الذي يطلب فعله من مجموع المكلفين، ومثاله: صلاة الجنازة، ورد السلام، والقضاء، والفتيا، وتعلم الطب والهندسة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتبليغ عن المجرمين، والدفاع عن حوزة الدين والوطن.

فالمطلوب في فرض الكفاية وقوع الفعل من فاعل ما، فيأثم الجميع لو تركوه، إلا أنه لو فعله من يكفي من المكلفين سقط الإثم عن الباقين.

وقريب من تقسيم الواجب إلى عيني وكفائي، تقسيم الأصوليين السنة إلى سنة عينية كصلاة الوتر وكفائية كإلقاء السلام.

Scanned with CamScanner

- **فوائد[1]:**

إن الواجبات الكفائية لم يطلب الشارع فعلها من واحد معين، أو من أفراد معينين، وإنما طلب حصولها من الأمة، فالمطلوب فيها هو حصول الفعل، تحقيقاً للمصلحة العامة، ولذلك تسمى بـ"الواجب العام"، أو "الواجب الاجتماعي" أو "الواجب التضامني" من غير نظر إلى الشخص الذي يوجدها.

الفرض العيني لا يقوم إلا بالكفائي؛ لأن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع الخلق، ولا يتأتى للفرد القيام بالواجبات العينية إلا عند استتباب هذه المصالح، ومثاله: صلاة الجمعة واجب عيني لا يؤدى إلا في المساجد، وبناؤها فرض كفاية.

- قد ينقلب فرض الكفاية إلى فرض عيني في حالات، منها:

١- إذا لم يوجد في الجماعة إلا شخص واحد يستطيع القيام به، كما إذا لم يوجد في البلد إلا عالم واحد وجبت عليه الفتيا، أو لم يوجد إلا طبيب واحد وجب عليه إسعاف المريض، أو إذا لم ير الحادثة إلا شخص واحد وجبت عليه الشهادة.

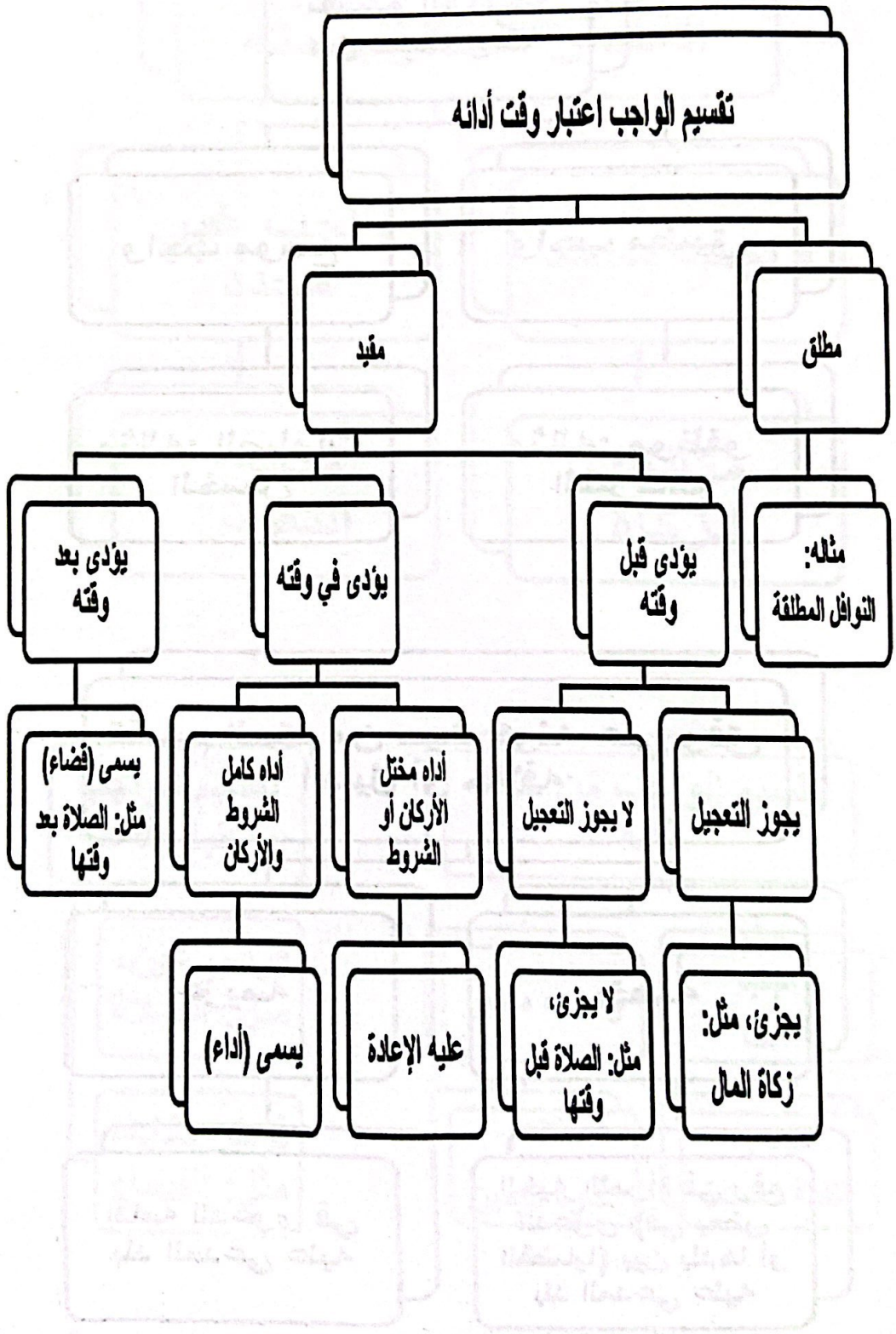
٢- إذا عيَّن الإمام رجلاً بعينه، كما لو أمر الإمام رجلاً بتجهيز الميت، فيكون تجهيز الميت واجباً عينياً على ذلك الرجل.

٣- إذا شرع في الواجب الكفائي فإنه يصبح واجباً عينياً في حقه لا يجوز له تركه إلا لعذر مشروع، مثل: صلاة الجنازة، والجهاد.

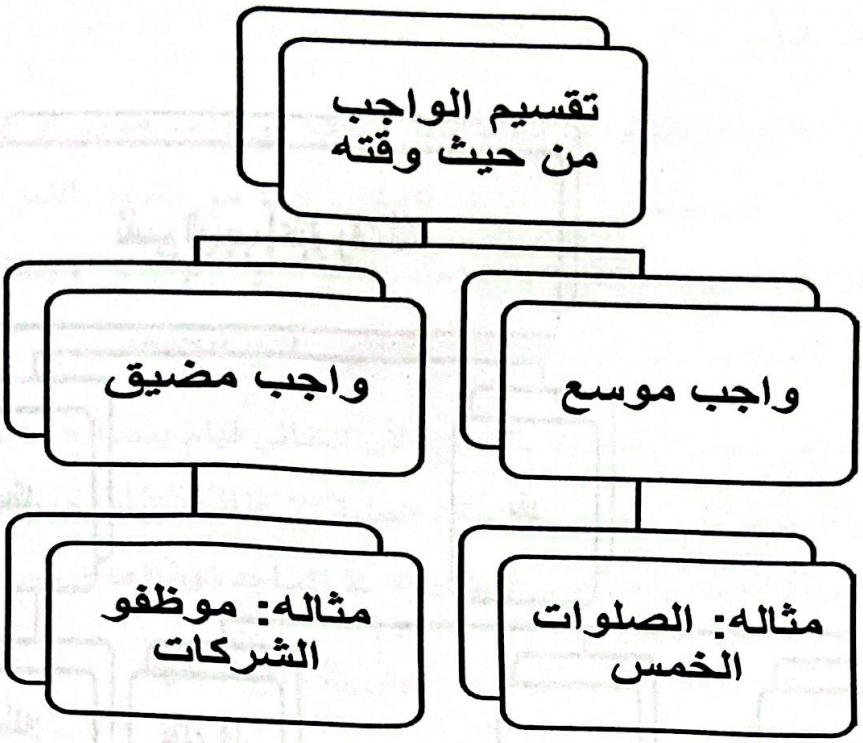
٤- أن يغلب على ظن المخاطب أن غيره لم يقم به، لأن الظن مناط التعبد.

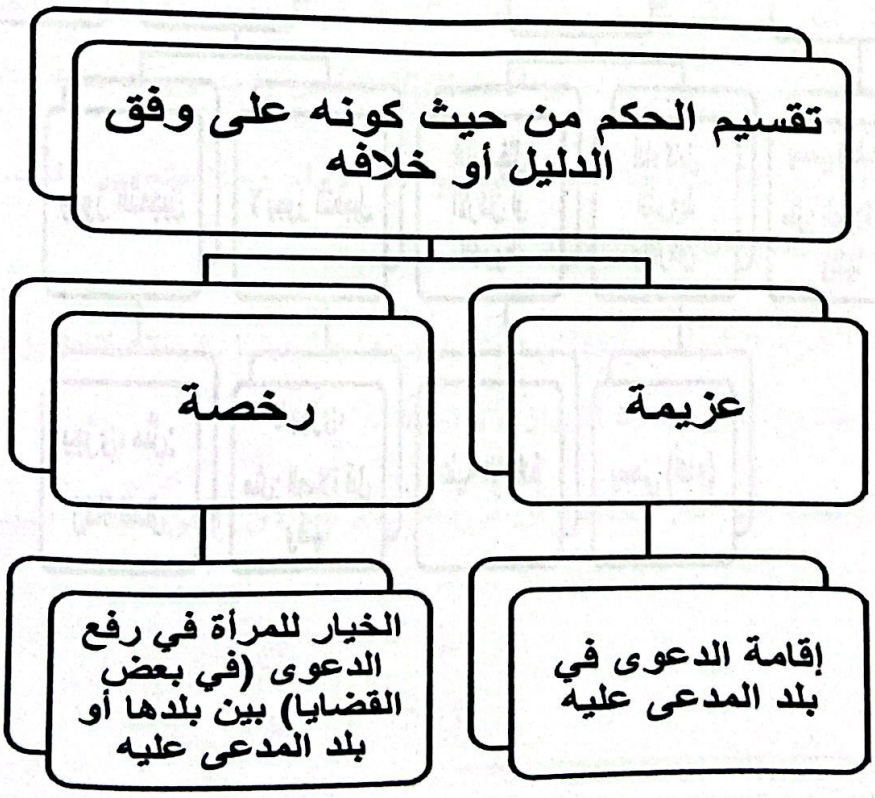
(١) ينظر: أصول الفقه الإسلامي (٦١).

Scanned with CamScanner

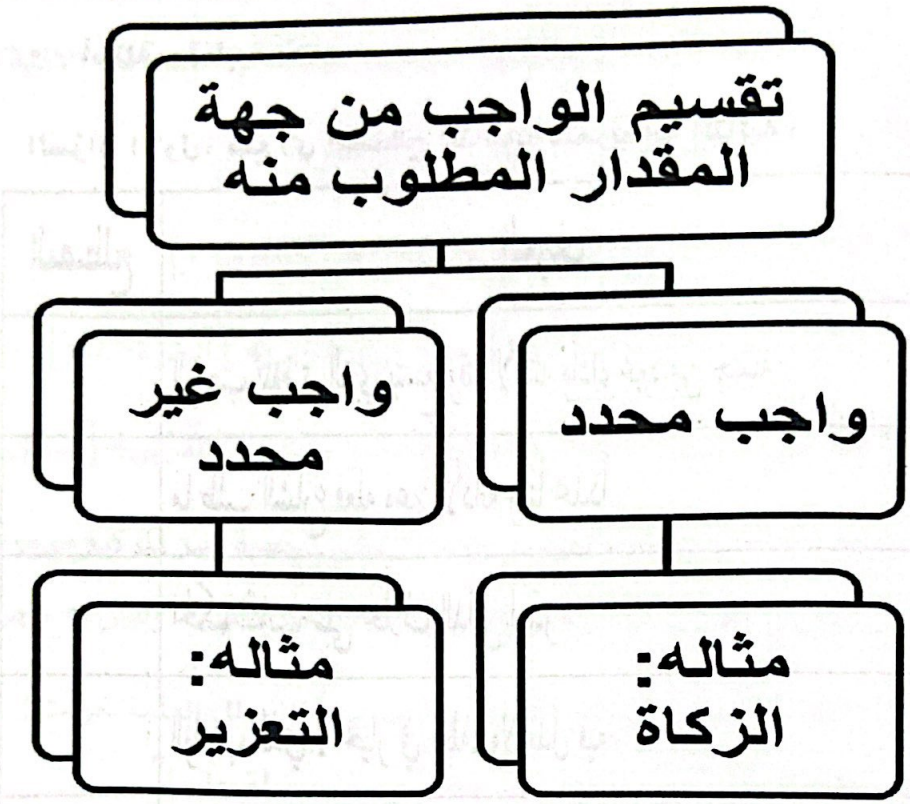


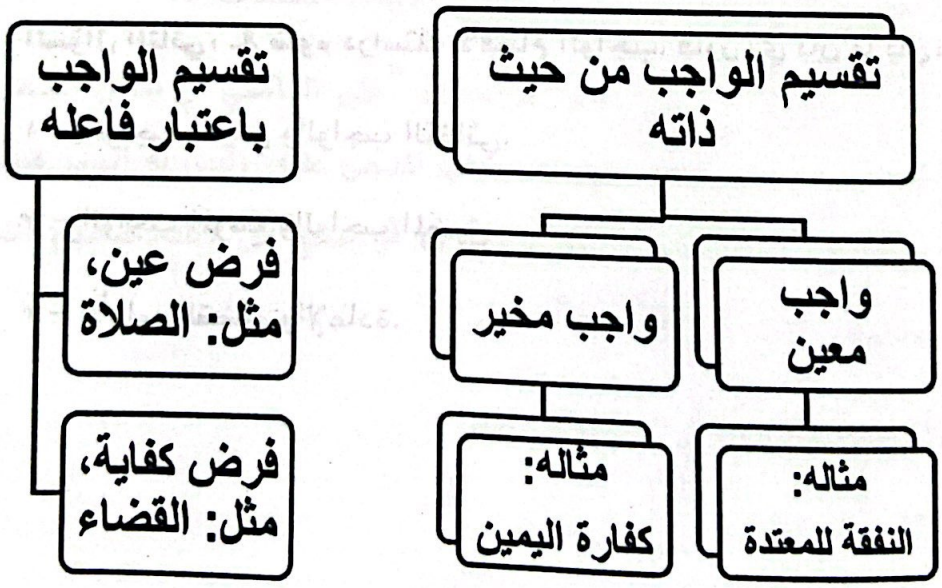
Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

السؤال الثالث: استخرج/ي صيغ الوجوب الواردة في النصوص الآتية:

١ - قال تعالى: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾[البقرة: ٣٤].

٢ - قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: ٧].

٣ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨].

٤ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ [النحل: ٩٠].

٥ - المادة (١١) من نظام المرور: "يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها".

٦ - المادة (١٦) من النظام الأساسي للحكم: "للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها".

٧ - الفقرة (٢) من المادة (٨) من نظام الإثبات: "يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة".

٨ - المادة (٦٦) من نظام المرافعات: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى".

Scanned with CamScanner

السؤال الخامس:

يمكن القول بأن "صلاة الفجر" تعد مثالاً للواجب المقيد، والواجب المحدد، والواجب المعين، والواجب العيني في الوقت نفسه. وضح/ي ذلك.

- **القسم الثاني من الأحكام التكليفية: المندوب**

المندوب في اللغة[1]: اسم مفعول، من الندب، وهو الدعاء، فيكون معنى المندوب: المدعو إليه.

وفي الاصطلاح[2]: يذكر الأصوليون للمندوب تعريفات عدة، منها: ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم.

ويعرف كون الفعل مندوباً بطرق كثيرة منها[3]:

١ - الأمر المقترن بما يدل على جواز الترك، نحو قوله ﷺ: (صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء) [4].

٢ - الترغيب فيه بذكر ثوابه من غير أمر، مثل قوله ﷺ: (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل) [5].

---

(١) ينظر: المصباح المنير (٢/٥٩٧)، تاج العروس (٤/٢٥٤).

(٢) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٢/١٤١)، تقريب الوصول إلى علم الأصول (١٦٩).

(٣) ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (٤٣).

(٤) رواه البخاري برقم (١١٨٣).

(٥) رواه مسلم برقم (٢٦٩٣).

Scanned with CamScanner

٣ - بيان محبة الله للفعل، ومثاله قوله ﷺ: (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم) [١].

٤ - مدح فاعله، مثل قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾[٢].

٥ - فعل الرسول ﷺ للفعل تقرباً من غير أن يأمر به، مثل: الاعتكاف.

مراتب المندوب:

- **تفاوت المستحبات**[٣]:

كما تتفاوت كل من المحرمات والواجبات، كذلك تتفاوت المستحبات في تأكدها، بعضها أعلى من بعض.

فتطوعات الصلاة مثلاً تتفاوت، فالوتر وركعتا الفجر لم يكن النبي ﷺ يتركهما لا حضراً ولا سفراً، وهذا يدل على أنهما أشد تأكداً، وهناك سنن مؤكدة كان النبي ﷺ يواظب عليها في الحضر، ويتركها في السفر، فهي سنن مؤكدة. وهناك نوافل ذوات أسباب، كتحية المسجد، وركعتي الطواف، وصوم عاشوراء، ويوم عرفة، وهناك نوافل مطلقة تفعل عندما ينشط لها المرء، وإن تركها فلا حرج.

والأفضل لمن فعل المندوبات أن يداوم عليها، لقول النبي ﷺ لما سئل: (أي العمل أفضل؟)، فقال: (أدومه وإن قل) [٤].

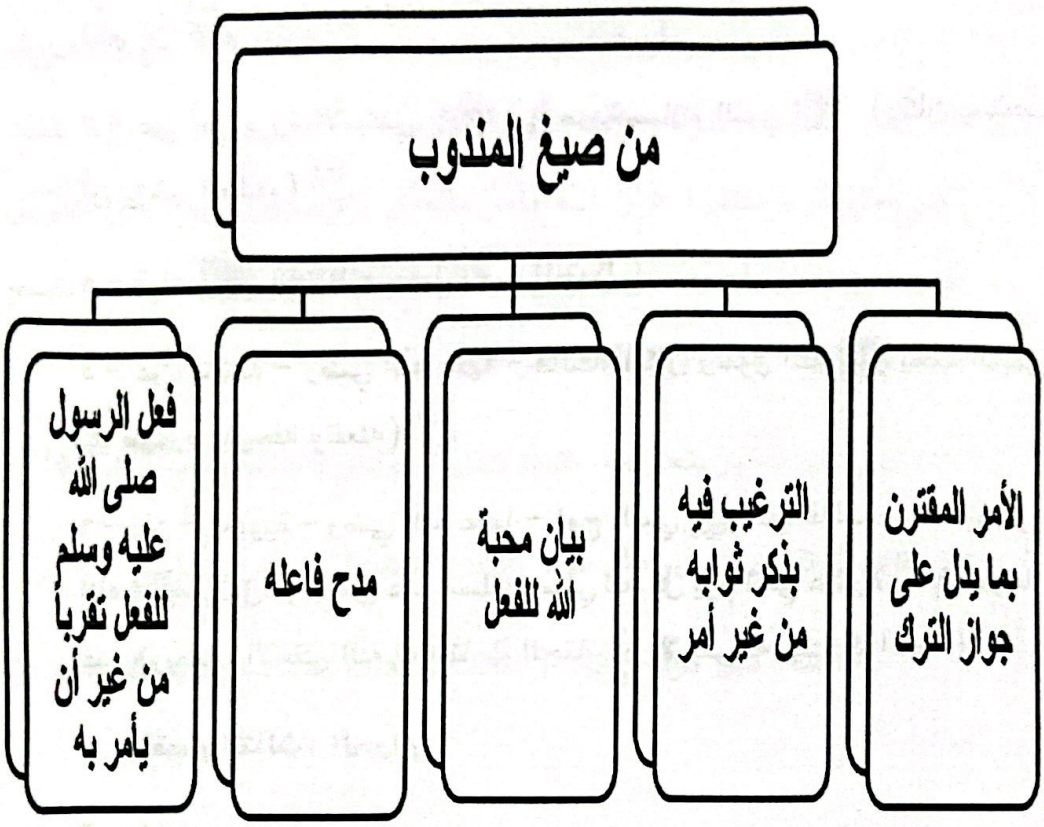
(١) رواه البخاري برقم (٦٤٠٦)، ومسلم برقم (٢٦٩٤).

(٢) سورة الفرقان (الآية: ٦٣).

(٣) ينظر: الواضح في أصول الفقه (٣٣).

(٤) رواه مسلم برقم (٧٨٢).

Scanned with CamScanner



- **أسئلة وتطبيقات**

السؤال الأول:

عدد/ي صيغتين من صيغ المندوب مع التمثيل.

السؤال الثاني:

بين يديك نصوصاً شرعية تضمنت مندوبات، استخرج/ي صيغ الندب الواردة فيها.

١ - قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾[١].

(١) سورة الإسراء (الآية: ٧٩).

Scanned with CamScanner

٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[١].

٣ - عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي ﷺ: (وكان يستحب أن يؤخر العشاء) [٢].

٤ - قوله ﷺ: (إن الله جميل يحب الجمال) [٣].

٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان رسول الله ﷺ يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله) [٤].

٦ - عن أم حبيبة - رضي الله عنها - زوج النبي ﷺ أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: (ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً، غير فريضة، إلا بنى الله له بيتاً في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة) [٥].

- **القسم الثالث: الحرام**

تعريفه:

لغة[٦]: ضد الحلال، وهو الممنوع، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾[٧].

ما طلب الشارع طلب ترك الفعل طلبا جازما

اصطلاحاً: ما يذم شرعًا فاعله، أي: ما عُرف من الشرع ذمُّ فاعله، سواء عرف ذلك بقرآن أو سنة أو إجماع أو دليل آخر.

---

(١) سورة البقرة (الآية: ٢٨٠).

(٢) رواه البخاري برقم (٥٤٧)، ومسلم برقم (٦٤٧)، واللفظ للبخاري.

(٣) رواه مسلم برقم (٩١).

(٤) رواه البخاري برقم (٥٨٥٤)، ومسلم برقم (٢٦٨)، واللفظ للبخاري.

(٥) رواه مسلم برقم (٧٢٨).

(٦) ينظر: لسان العرب (٢١٦/١١)، تاج العروس (٤٥٧/٢١)، باب: حرم.

(٧) سورة الأعراف (الآية: ٥٠).

Scanned with CamScanner

ويعرف كون الفعل حراماً بطرق منها[1]:

١ - النهي عنه من غير أن تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة، مثل: الزنا، فقد نهى الله عنه بقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾[2]، ومن ذلك ما ورد بلفظ النهي مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾[3]، وهذا القسم أكثر الأساليب استعمالاً للدلالة على التحريم.

٢ - النص على الخبر بتحريمه، كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[4].

٣ - طلب اجتناب الفعل، مثل قوله ﷺ: (اجتنبوا السبع الموبقات)[5].

٤ - ذم فاعله، مثل قوله ﷺ: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)[6].

٥ - توعد الفاعل بالعقاب، كقوله تعالى - بعد ذكر بعض المحرمات -: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾[7].

---

(١) ينظر: الوجيز في الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي (٢٥٢)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (٤٨).

(٢) سورة الإسراء (الآية: ٣٢).

(٣) سورة النحل (الآية: ٩٠).

(٤) سورة البقرة (الآية: ٢٧٥).

(٥) رواه البخاري برقم (٦٨٥٧)، ومسلم برقم (٨٩).

(٦) رواه البخاري برقم (٢٥٨٩)، ومسلم برقم (١٦٢٢).

(٧) سورة الفرقان (الآية: ٦٨ - ٦٩).

Scanned with CamScanner

- **أقسام الحرام[1]:**

يقسم بعض العلماء الحرام قسمين:

١. حرام لذاته: وهو ما كان مفسدة في ذاته، مثل: القتل، والسرقة، وأكل لحم الخنزير.

٢. حرام لغيره: وهو ما تكون مفسدته ناشئة من وصف قام به لا من ذاته، مثل: الصلاة في المقبرة، والبيع وقت نداء الجمعة الثاني.

وقد يطلق الحرام لغيره على ما حرِّم لكونه وسيلة إلى الحرام، مثل تجصيص القبر.

- **أمثلة قانونية على الحرام:**

يغلب في النصوص القانونية استعمال لفظ (لا يجوز) وقد يستعمل لفظ (يمنع) و (يحظر)، وقد تفهم صيغة التحريم من ترتيب العقاب على من قام بالفعل المجرَّم، ومن أمثلته:

- المادة الثانية عشرة من نظام المرافعات: "لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي".
- المادة العاشرة من نظام التنفيذ: "لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة".

---

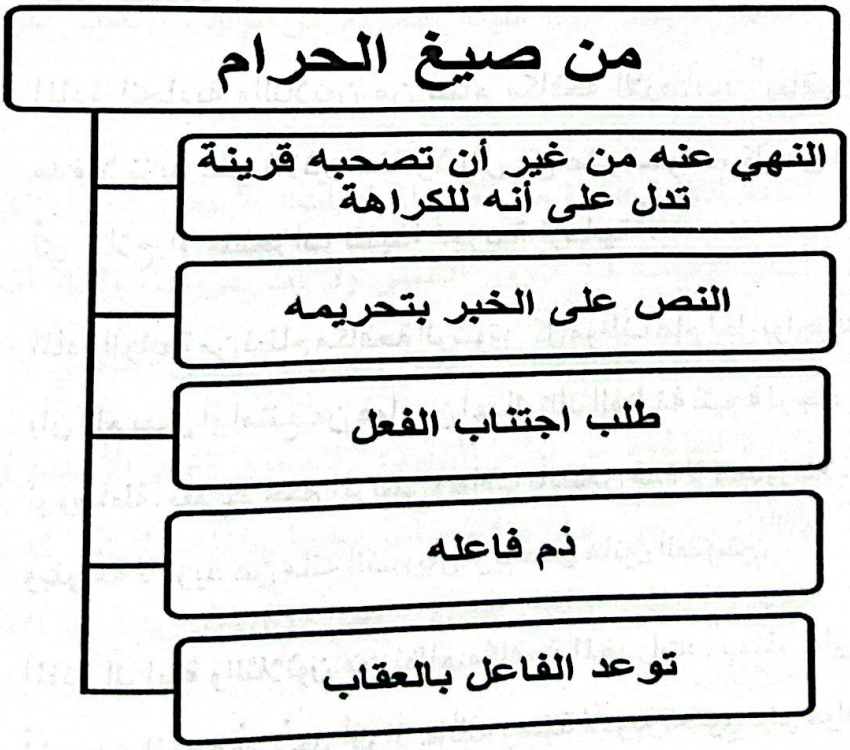
(١) ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (٤٨).

Scanned with CamScanner

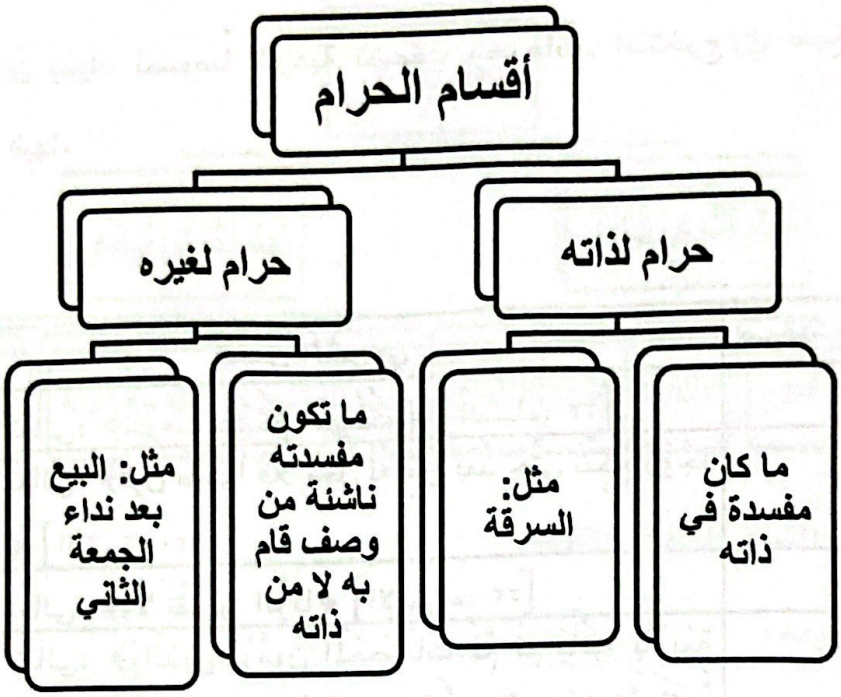
- المادة الحادية والخمسون من نظام التنفيذ: "يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ".
- المادة (١٥٠) من نظام العمل: "لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير".
- المادة الثامنة والثلاثون من نظام العمل: "لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة".
- المادة الثالثة والثمانون من نظام الإثبات: "لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة".
- المادة الحادية والثلاثون من نظام مكافحة الإرهاب: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ولا تقل عن عشر سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية".
- المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة: "كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
- المادة الرابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات: "يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت".

Scanned with CamScanner

- المادة الحادية والخمسون من نظام المخدرات: "يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئاً من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال".
- المادة السادسة من نظام المرور: "لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة".
- المادة الثانية عشرة من نظام المرور: "يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها".
- المادة الثانية والثلاثون من نظام المرور: "يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته".



Scanned with CamScanner



- **أسئلة وتطبيقات**

السؤال الأول:

عرف/ي الحرام؟

السؤال الثاني:

ذكر العلماء - رحمهم الله - صيغاً عدة للمحرم، اذكر/ي اثنتين منها مع التمثيل.

السؤال الثالث:

في ضوء دراستك للحرام، قارن/ي بين الحرام لذاته والحرام لغيره؟

Scanned with CamScanner

السؤال الرابع:

بين يديك نصوصاً شرعية تضمنت محرمات، استخرج/ي صيغ التحريم الواردة فيها.

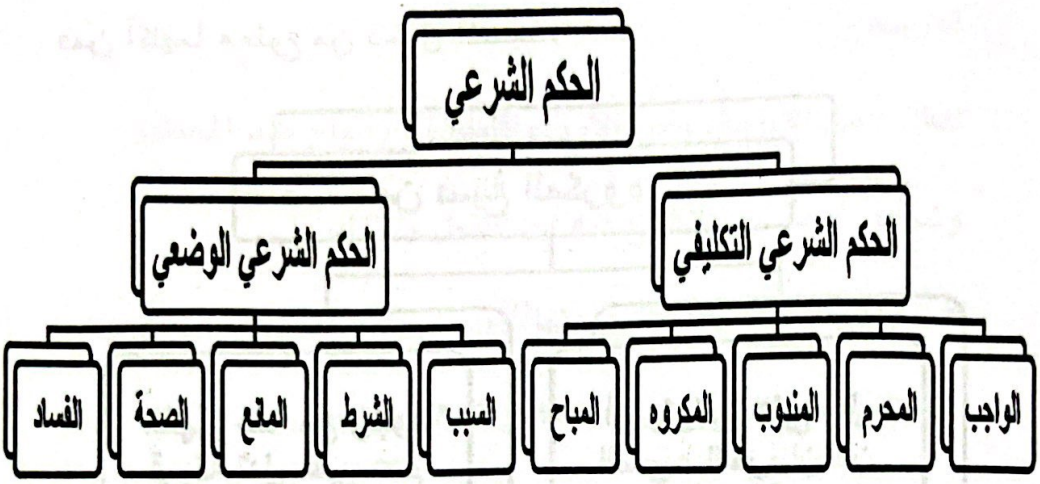
النص الشرعي	صيغة التحريم
قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]	
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]	
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢]	
قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤]	
قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠]	
قوله ﷺ: (كل المسلم على المسلم حرامٌ دمُه وماله وعرضُه)[1].	

السؤال الخامس:

بين يديك نصوصاً قانونية تضمنت محرمات، استخرج/ي صيغ التحريم الواردة فيها.

(١) رواه مسلم برقم (٢٥٦٤).

Scanned with CamScanner



- **القسم الرابع: المكروه**

تعريفه:

لغة[1]: المبغَض.

وفي الاصطلاح[2]: يذكر الأصوليون تعريفات عدة للمكروه، منها: ما نهى عنه الشرع نهياً غير جازم.

وكون الشيء مكروهاً يعرف بأمور، منها[3]:

١- النهي عنه مع وجود قرينة تدل على عدم العقاب على الترك، مثل: المشي بنعل واحدة؛ فإن النهي عنه خرج مخرج التأديب والحمل على ما يناسب المروءة، وترك ما يضادها.

---

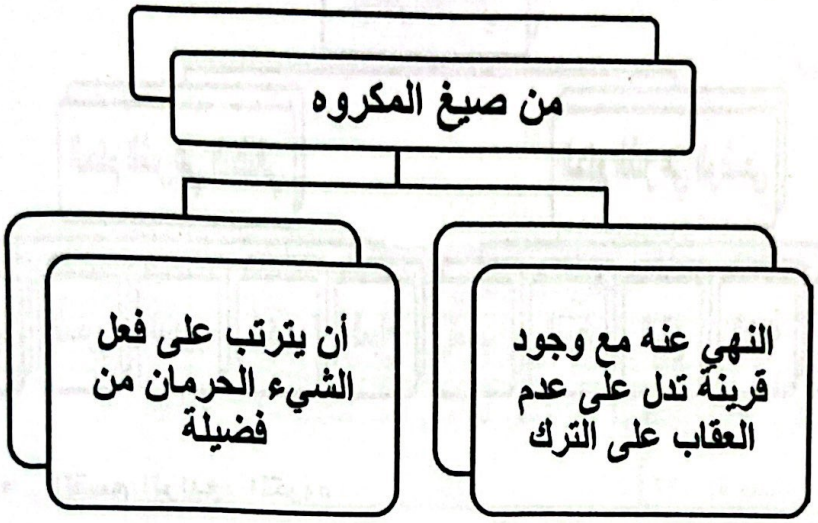
(١) ينظر: تاج العروس (٤٥٨/٣٦)، مادة (كره).

(٢) ينظر: شرح مختصر الروضة (٣٨٣/١).

(٣) ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (٥٢).

Scanned with CamScanner

٢ - أن يترتب على فعل الشيء الحرمان من فضيلة، مثل: أكل الثوم والبصل، فمن أكلهما ممنوع من دخول المسجد.



- **أسئلة وتطبيقات**

بين يديك نصوصاً شرعية تضمنت مكروهات، استخرج/ي صيغ الكراهة الواردة فيها.

النص الشرعي	الصيغة
قوله ﷺ: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ"(١).	
قوله ﷺ: "إذا دخل أحدُكم المسجدَ، فلا يجلس حتى يصلِّيَ ركعتين"(٢).	

(١) رواه أبو داوود برقم (٥٦٢)، وصححه الألباني في صحيح أبي داوود (٩٣/٣).

(٢) رواه البخاري برقم (١١١٠).

Scanned with CamScanner

- **القسم الخامس: المباح**

تعريفه:

لغة[1]: من الإباحة، وهي الإذن والإطلاق، والمباح ضد المحظور.

وشرعاً[2]: ما خيّر الشرع فيه بين الفعل والترك.

- **والإباحة تعرف بطرق منها**[3]:

١. النص على التخيير بين الفعل والترك، مثل:

قوله ﷺ لمن سأله عن الوضوء من لحوم الغنم: (إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ) [4]، وهو يدل على إباحة الأمرين، وقد يستدل على فضل الوضوء بدليل آخر.

وتخيير بريرة - حين عتقت وزوجها عبد - بين المفارقة والبقاء تحته[5]، فهو يدل على إباحة الأمرين.

وقوله ﷺ - لمن سأل عن صيام رمضان في السفر -: (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر) [6].

---

(١) ينظر: لسان العرب (٤١٦/٢)، مادة (بوح).

(٢) ينظر: البرهان في أصول الفقه (١٠٨/١).

(٣) ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (٥٣).

(٤) رواه مسلم برقم (٣٦٠).

(٥) رواه أبو داوود برقم (٢٢٣١)، وصححه الألباني في صحيح أبي داوود (٣/٧).

(٦) رواه البخاري برقم (١٩٤٣)، ومسلم برقم (١١٢١).

Scanned with CamScanner

٢ - نفي الإثم والمؤاخذة:

كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾[١]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾[٢].

٣ - النص على الحل:

كقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾[٣].

٤ - الأمر الوارد بعد الحظر:

كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[٤].

٥ - كون الفعل مسكوتاً عنه:

فإن الأصل في الأشياء المنتفع بها الحل، ومن أمثلة ذلك: الانتفاع بوسائل الحياة المتطورة في هذا العصر، من مآكل ومشارب ووسائل النقل والاتصال الحديثة، ونحو ذلك.

والفعل الواحد قد تعتريه هذه الأحكام كلها أو بعضها بحسب ما يلابسه، فمثلاً: الزواج قد يكون واجبًا إذا قدر على المهر والنفقة وسائر واجبات الزوجية، وخاف أنه إذا لم يتزوج زنا، ويكون مندوبًا إذا كان قادرًا على واجبات الزوجية وكان في حال اعتدال لا يخاف أن يزني إذا لم يتزوج، ويكون محرمًا إذا تيقن أنه إذا تزوج يظلم زوجته ولا يقوم بحقوق الزوجية، وهكذا.

---

(١) سورة البقرة (الآية: ١٨٣).

(٢) سورة البقرة (الآية: ٢٢٩).

(٣) سورة البقرة (الآية ١٨٧).

(٤) سورة الجمعة (الآية: ١٠).

Scanned with CamScanner

- **فائدة:**

فعل المباحات باب واسع للثواب ينبغي أن يغتنمه المسلم، ولذلك قيل: (النية تجارة العلماء) فلا يُفَوَّت تحصيل الأجر بالغفلة عن نية التقرب إلى الله تعالى عند فعل المباح من أكل وشرب ونوم وطلب علم، وعمل في وظيفة، حيث إن المسلم إذا احتسب على الله نوايا صالحة في فعل هذه المباحات أثيب عليها.

- **أمثلة قانونية على المباح:**

غلب على الأنظمة السعودية استخدام لفظ (يجوز) لبيان الإباحة، ومن ذلك:

- المادة العاشرة من نظام المرور: "يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك".
- المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات: "إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.".
- المادة الثانية والسبعون من نظام المرافعات: "يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية".
- المادة السادسة والستون من نظام الإثبات: "يجوز الإثبات بشهاد الشهود، مالم يرد نص يقضي بغير ذلك".
- الفقرة (٢) من المادة (١٠٩) من نظام الإثبات: "للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود".

Scanned with CamScanner

المطلب الثاني

الحكم الشرعي الوضعي

وأقسامه[1]

- **تعريفه:**

هو خطاب الله تعالى بجعْلِ الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً.

ويندرج تحت الحكم الوضعي خمسة أحكام وضعية هي:

١ - السبب:

تعريفه: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.

فهو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وعدمه علامة على عدمه، ومن ذلك: الزنا لوجوب الحد، فإنه إذا ثبت الزنا ثبت الحد، وإذا انتفى الزنا انتفى الحد.

ومثله: دخول الوقت لوجوب الصلاة، وغروب الشمس لجواز الفطر، والسرقة لقطع اليد، والجنون لوجوب الحجر، فإنها أسباب ترتبط بها أحكامها وجوداً وعدماً.

---

(١) ينظر: شرح تنقيح الفصول (٨١)، الوجيز في أصول الفقه لزيدان (٥٥)، الوجيز في أصول الفقه لمحمد الزحيلي (١/٤٠٩).

Scanned with CamScanner

- **أقسام السبب:**

السبب باعتباره فعلاً للمكلف أو ليس فعلاً له ينقسم إلى قسمين:

- **القسم الأول:** سبب ليس فعلاً للمكلف ولا مقدوراً له، ومع هذا إذا وُجد وجد الحكم، لأن الشارع ربط به الحكم وجوداً وعدماً، ومثاله: دخول الوقت لوجوب الصلاة، وغروب الشمس لجواز الفطر، والجنون لوجوب الحجر.
- **القسم الثاني:** سبب في قدرة المكلف، ومثاله: السفر لإباحة الفطر، والقتل العمد العدوان لوجوب القصاص، والسرقة لوجوب الحد.

وكلا الأسباب في القسمين تترتب عليها أحكامها وتفضي إلى آثارها المقررة شرعاً إذا وجدت، وتحققت الشروط، وانتفت الموانع.

- **أمثلة على السبب من الأنظمة السعودية:**

- المادة الخامسة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية: "يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت من الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع"، فالمادة النظامية بينت الأسباب التي يترتب على وجودها سقوط حق الزوجة في النفقة. (سقوط حق الزوجة في النفقة= الحكم).
- المادة الحادية والثلاثون من نظام مكافحة الإرهاب: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية"، فالمادة النظامية بينت أن حمل السلاح والمتفجرات لتنفيذ أي جريمة إرهابية يعد سبباً للعقوبة المذكورة.

Scanned with CamScanner

- المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة: "كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

- المادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة: "من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

- المادة التاسعة والثمانون من نظام التنفيذ: "يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة".

- المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً".

- المادة الثامنة من نظام مكافحة التزوير: "كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة، وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة".

- المادة الثانية والستون من نظام المرور: " كل من أتلف نفس إنسان - كلاً أو بعضاً - في حادث سير متعدياً أو مفرطاً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص".

Scanned with CamScanner

٢ - الشرط:

وهو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم[١]، فهو الذي إذا انعدم عُدم الحكم المترتب عليه، ولكن لا يلزم من وجوده وجود الحكم، فقد يوجد الشرط ولا يوجد الحكم، ومثاله: الشاهدان في النكاح، فلا يصح النكاح بدون الشاهدين، ولكن قد يوجد الشاهدان، ولا يلزم من ذلك وجود عقد النكاح.

ومن أمثلته أيضاً: الوضوء، فإنه يلزم من عدم الوضوء ألا تصح الصلاة، فصحة الصلاة متوقفة على الوضوء، ولكن قد يكون الشخص على وضوء، وليست الصلاة واجبة عليه، فلا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة.

ما الفرق بين ركن الشيء وشرطه، مع أن كلاً منهما يتوقف وجود الحكم على وجوده: أن الركن جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقته وليس من أجزائه، فالركوع ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها.

ومثل الإيجاب والقبول في عقد النكاح، فكل منهما ركن فيه إذ هو جزء من حقيقته، وحضور الشاهدين شرط لصحته، ولكنه خارج عن حقيقته.

---

(١) ينظر: روضة الناظر (١/١٧٩).

Scanned with CamScanner